

1501046-13.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... o réu ser reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 28 e 96), passando a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Décio Simeão Fernandes dos Santos 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O regime inicial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501046-13.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2145825/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 25252390 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, CA2839-1/2022 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2145825 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DÉCIO SIMEÃO FERNANDES DOS SANTOS

Data da Audiência:

21/11/2022

Justiça Gratuita

Em 21 de novembro de 2022 às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr.

Ricardo Flório. Presente o réu Décio Simeão Fernandes dos Santos. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Ausente a testemunha da defesa João Paulo Rodrigues do Amaral. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi homologada a desistência da testemunha da defesa manifestada às fls. 214. Na sequência, pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. DÉCIO SIMEÃO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado às fls. 18 e 22, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, entre o dia 31 de janeiro de 2022 e o dia 29 de maio de 2022, e nesta data, por volta de 09h:00min, na Rua Nova Jersey, nº 279, Vila Santa Rosa, nesta cidade e comarca de Mauá, adquiriu, recebeu e conduziu o veículo GM/CORSA SUPER, de cor verde, de placas CLG87391 - São Paulo/SP, mas ostentando as placas BJP4D102, coisa que sabia ser produto de crime de crime (BO fls. 24/25) (fls. 89/90). Foi concedido ao acusado o benefício da liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares (fls. 35/40). A denúncia foi oferecida (fls. 88) e recebida (fls. 93/94). O réu foi citado (fls. 100) e apresentou defesa preliminar (fls. 105/108). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 123/128). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Marcio Cipriano Santos (fls. 168/170) e Peterson Marques Geraldo (fls. 168/170), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Décio Simeão Fernandes dos Santos (gravação audiovisual). As partes desistiram da oitiva da testemunha Thiago Beserra Sant'ana e o Ministério Público da oitiva da testemunha Marcio Cipriano Santos (fls. 168/169) e a defesa da testemunha João Paulo Rodrigues do Amaral (termo de audiência e fls. 214). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Thiago Beserra Sant'ana (fls. 4/5), Marcio Cipriano Santos (fls. 6) e Peterson Marques Geraldo (fls. 7), e o réu Décio Simeão Fernandes dos Santos (fls. 8). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de exibição, apreensão e recolha (fls. 12). Auto de exibição e apreensão (fls. 13). Laudo de exame na placa do veículo (fls. 50/55 = 78/83). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 65/70). Laudo de exame no veículo (fls. 71/77). Folha de antecedentes (fls. 32/33 e 95/97) e certidão (fls. 28/30). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição, apreensão e recolha (fls. 12), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de exame na placa do veículo (fls. 50/55 = 78/83), laudo de exame de corpo de delito (fls. 65/70) laudo de exame no veículo (fls. 71/77) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. A testemunha Marcio Cipriano Santos, em juízo, disse que: a) quando a Polícia passou pela gente, não demonstramos nervosismo ou aceleramos com o veículo; b) o réu me disse que comprou o carro com a rescisão do serviço dele pela internet, mas não disse por meio de qual site; c) ele não me disse mais nada sobre o carro; d) não vi se ele tinha algum documento do carro; e) ele apenas tinha me chamado para ir com ele até o posto de gasolina e fui com ele; f) não sei porque os policiais nos abordaram; g) eles revistaram o carro e disseram que o carro era produto de furto (fls. 6 e 168/170). A testemunha Peterson Marques Geraldo, sob o crivo do contraditório, disse que: a) a equipe estava fazendo patrulhamento, quando no

contrafluxo da direção veio um veículo Corsa verde, com dois ocupantes; b) no momento em que o motorista do veículo visualizou a viatura, ele mostrou certo nervosismo e acelerou o veículo; c) fizemos o retorno, dada a suspeita, e abordamos o veículo na mesma via; d) fizemos a busca pessoal nos dois indivíduos e nada de ilícito foi encontrado com eles; e) na busca pelo COPON, através do número de chassi do veículo, foi constatado outro veículo Corsa que havia sido produto de furto no mesmo ano; f) as placas do veículo não eram as originais; g) ele nos informou que havia comprado o veículo pelo Facebook, em São Matheus, acredito; h) ele disse ter pago R\$ 6.000,00 no veículo; i) ele não apresentou nenhum documento do veículo; j) a adulteração de placas não era perceptível, sendo que o que causou nossa suspeita foi o réu ter se assustado com a viatura e acelerado o veículo; k) não me recordo se ele disse de quem comprou o veículo, apenas que ele disse ter comprado pelo Facebook; l) não me recordo se ele deu o nome de uma pessoa chamada João Paulo Rodrigues do Amaral (fls. 7 e 168/170). Por fim, o réu Décio Simeão Fernandes dos Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava conduzindo o veículo Corsa; b) eu adquiri o carro do João Paulo Rodrigues do Amaral e ele me garantiu que o carro não era roubado; c) eu paguei R\$ 6.300,00 do carro; d) eu tinha documentos do carro; e) não foi feita vista cautelar, porque o carro não tinha recibo; f) ele falou que ele morava em São Paulo no Parque Novo Lar, mas não sei se era na Rua Antonio Augusto Cortesão (gravação audiovisual e fls. 8). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de exibição, apreensão e recolha (fls. 12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo de exame na placa do veículo (fls. 50/55 = 78/83), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 65/70) e pelo laudo de exame no veículo (fls. 71/77), como pelos depoimentos das testemunhas Peterson Marques Geraldo (fls. 7 e 168/170) e Marcio Cipriano Santos (fls. 6 e 168/170), e Thiago Beserra Sant'ana (gravação audiovisual e fls. 4/5), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Décio Simeão Fernandes dos Santos (gravação audiovisual e fls. 8), foi comprovado que no dia 29 de maio de 2022, as testemunhas, que são policiais militares, visualizaram o réu conduzindo o veículo GM/Corsa Super, cor verde, ostentando placas BJP4D10, ele acelerou ao avistar a viatura e, diante da fundada suspeita, procederam à abordagem. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao consultarem a numeração de chassi e motor, constataram que o veículo era produto de furto e ostentava placas falsas, tendo se verificado que as placas originais dele eram CLG8739/São Paulo/SP, produto de furto no dia 31 de janeiro de 2022, por volta de 18h:30min, na Rua Galvão de Carvalho, nº 79, Jardim Vila Formosa, na cidade e comarca de São Paulo, conforme boletim de ocorrência 435/2022 (fls. 24/25). Desta maneira, caberia à defesa do réu Décio, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação um prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita do veículo. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o veículo foi adquirido, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Décio não se desincumbiu. O documento de fls. 109/110 sequer comprova o pagamento deste veículo, porque o réu não é titular da conta que originou a transferência, não é o valor que ele disse ter adquirido o veículo, que ele alegou ser de R\$ 6.300,00 (gravação audiovisual), aliás, ele disse na

fase extrajudicial ter pago R\$ 6.000,00 e não mencionou o nome da pessoa que ele adquiriu o veículo (fls. 8), não tinha documentação do veículo e o veículo tinha placas falsas, ou seja, não há dúvidas de que ele sabia da origem ilícita do bem e não, não sendo o caso de se desclassificar para o crime de receptação culposa. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de policiais - validade, só devendo o depoimento policial

ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Recepção dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de recepção é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Recepção que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Décio Simeão Fernandes dos Santos, pela prática do crime de recepção dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 32/33 e 95/97 e 28/30). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, no entanto aumento a pena em 1/6, pelo fato de o réu ser reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 28 e 96), passando a pena para 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Décio Simeão Fernandes dos Santos 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. O

regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente, conforme fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 32/33 e 95/97 e 28/30). Apesar da reincidência do réu, ela não é específica, o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada é inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele. O réu reúne, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade aplicada pela prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinado a uma entidade pública ou particular, com fins sociais. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19). III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu DÉCIO SIMEÃO FERNANDES DOS SANTOS (R.G. nº 48.053.602-8-SSP/SP - filho de Sebastião Fernandes dos Santos e Eliane Nogueira Simeão Júlio - fls. 21), pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo a ser destinado a uma entidade pública ou particular, com fins sociais, além de 11 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/03, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 35/40). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.